重庆开州重庆嘉伟农业有限公司“5·22”一般中毒和窒息事故调查报告

2025年5月22日18时许，重庆市开州区义和镇鱼龙村13组，重庆嘉伟农业有限公司养猪场消纳地发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约220万元。

事故发生后，开州区政府相关部门及时赶赴事故现场组织救援。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等相关法律法规和区政府批复，区应急管理局牵头成立了由区政府办公室、区公安局、区总工会、区农业农村委、区生态环境局等单位参加的“重庆开州重庆嘉伟农业有限公司‘5·22’一般中毒和窒息事故调查组”（以下简称“调查组”），同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加，共同负责事故调查相关工作。

调查组通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了事故责任单位、人员存在的问题及有关政府部门在监管方面存在的问题，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。

调查组认定，重庆开州重庆嘉伟农业有限公司“5·22”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆嘉伟农业有限公司。成立日期：2021年2月8日；地址：重庆市开州区义和镇鱼龙村13组2号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：裴*芬；注册资本：500万人民币；统一社会信用代码：91500154M*CMD829；行业类别：农业；经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；水产养殖；水产苗种生产；动物饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：水生植物种植、水果种植；蔬菜种植；非食用农产品初加工……（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故死者基本情况

1.郭*建。份证号码：5122**09*13，户籍地址：重庆市开州区临江镇*村*组*号，现住重庆市开州区义和镇*村*组，家具家电销售个体工商户、修理工，在本起事故中死亡。

2.舒*权。身份证号码：51222***15914，户籍地址：重庆市开州区义和镇*村*组*号，在本起事故中死亡。

二、事故经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月17日，重庆嘉伟农业有限公司养猪场内生猪全部出栏，场所处于放假空置状态。

5月22日下午，根据之前公司法定代表人裴*芬和郭*建的

口头协议（因该公司的所有管道、电器设备全部是在郭*建处购买，并安装，故在购买时已经约定公司的管道及电器设备全部由郭*建维护），公司设备供应商及长期维护负责人郭*建雇用舒*权、任*青一同前往养猪场检修排污管道。

17 时至 18 时左右，三人到达现场。因任*青年纪较大，被安排留在位于化粪池上方的抽水泵机房内负责操作抽水泵。郭*建与舒*权则携带砍刀、锄头等工具，从积粪池附近下行，前往地势低洼的消纳地检查排污管道出口是否堵塞或泄漏。见（图一）（图二）



（图一） 养猪场空中俯瞰图及事故发生点（黄色方框内）



（图二） 事故发生点局部情况

此后，郭*建、舒*权二人失联。当晚21时35分左右，身处外地的裴*芬接到家属电话后，先后通知股东杨*明、当地村干部熊*彬等人前往现场寻找。经多方搜寻，直至次日（23日）凌晨1时许，搜寻人员最终在消纳地一处低洼草丛中发现郭*建、舒*权二人倒卧在地，已无生命体征。

（二）事故现场情况

1.现场环境：事故现场位于养猪场下方约50米处河沟旁的消纳地。该处为一四周高、中间低的低洼窝凼，杂草丛生（草高约1米），地形半封闭，通风条件极差（在高温、高湿、低气压和微风（或无风）情况下，低洼窝凼处极易形成类似有限空间环境）。该区域长期作为消纳地堆积粪便污水，具备在厌氧环境下

产生并积聚有毒有害气体的条件。

2.相关管道：涉事管道为直径110mm的黑色排粪管（排污管），用于将沼液抽排至消纳地还田。其具体走向、出口分布仅管道安装者郭*建熟知，企业未留存任何图纸资料。

3.气象情况：事故前日及当日（5月21日晚至22日）该区域有显著降雨过程（累计降雨量超40mm），日间温度22-29℃。高温高湿环境加速了粪污的发酵与有害气体的产生和积聚。

4.尸表检验与毒化分析：

根据开州区公安局物证鉴定所2025年8月7日所出具的《关于郭*建、舒*权尸表检验的情况说明》显示：

（1）尸表检验：两名死者尸表均未检见致命性机械性损伤和骨折。双侧睑球充血、口唇微绀、十指甲床紫绀。

（2）毒化检验：两名死者心血中均未检出常见农药、常见安眠药、毒鼠强及硫化氢（渝公鉴（毒化）〔2025〕2142号、2091号）。

分析结论：综合调查材料、现场环境及尸表检验所见，开州区公安局物证鉴定所分析认为不排除现场环境下有毒气体蓄积造成中毒死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：死亡人员：郭*建；舒*权。

2.直接经济损失情况：丧葬及善后赔偿费用：220万元。

（四）事故应急处置及评估情况

5月23日00时46分，杨*明报警。接警后，义和派出所民警立即赶赴现场进行救援，并通知义和镇政府及相关部门。

开州区委区政府迅速响应，主要负责人立即对事故救援处置工作作出安排部署。区委区政府分管负责人组织公安、应急、农业、环保及属地政府赶赴现场开展救援。

重庆嘉伟农业有限公司股东与死者家属于5月23日就善后赔偿事宜达成协议，较快较好地妥善处理好善后事宜并赔偿到位，未造成其他负面影响。

调查评估认为，该起事故发生后，开州区政府相关部门和单位及时赶赴事故现场救援处置，未造成次生事故，事故应急处置总体有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员郭*建、舒*权安全常识匮乏、安全意识淡薄，未辨识出暴雨暴晒后形成的类似有限空间环境，更未辨识出在该低洼窝凼处的作业风险。在未采取机械通风、未进行有害气体检测、未佩戴任何劳动防护用品的情况下，冒险进入重庆嘉伟农业有限公司养猪场消纳地低洼窝凼处进行作业。该空间因长期积聚粪污污水，在高温降雨后的厌氧环境下，产生了甲烷、二氧化碳、氨气等混合性有毒有害及窒息性气体。作业人员在该环境内长时间作业吸入上述气体，导致中毒和窒息死亡。

（二）间接原因

重庆嘉伟农业有限公司，作为养猪场消纳地的管理单位，未严格落实安全生产主体责任：

（1）安全管理缺失：未建立安全生产规章制度和操作规程，未设置安全管理人员，未对从业人员进行安全培训，未制定应急预案。

（2）对外包的工程管理失控：将养猪场管道安装及维护发包给郭*建，仅以口头约定，未签订安全生产管理协议，未进行安全技术交底和风险告知，作业过程中未进行任何现场监督与协调。

（3）风险辨识与隐患排查不到位：未意识到消纳地安全风险，未设置警示标识和采取管控措施，长期忽视安全隐患。

（三）事故性质

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，此次事故等级属于一般事故；根据《企业职工伤亡事故分类标准》（国标GB6441-86）标准，此次事故类别属于中毒与窒息事故。通过调查组调查取证、综合分析引发事故原因，**认定本次事故属于一般生产安全责任事故。**

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）开州区义和镇人民政府产业发展服务中心

未严格履行安全管理职责，未严格开展日常监督管理安全检查巡查，未及时发现并制止重庆嘉伟农业有限公司养猪场消纳地存在长期积聚粪污的行为，属地管理存在漏洞。

（二）开州区农业农村委畜牧渔业科

未有效履行对重庆嘉伟农业有限公司的监督管理职责，未督促指导重庆嘉伟农业有限公司根据其消纳地的特性进行安全风险辨识，未严格按照监督检查计划对重庆嘉伟农业有限公司实施有效监管，未能通过监管手段督促企业落实主体责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

郭*建，重庆嘉伟农业有限公司管道维护的实施者。在未辨识出暴雨暴晒后形成的类似有限空间环境，更未辨识出在该低洼窝凼处的作业风险。在未采取机械通风、未进行有害气体检测、未佩戴任何劳动防护用品的情况下，违规安排舒*权同自己一起进入重庆嘉伟农业有限公司养猪场消纳地低洼处进行作业。鉴于其已在本起事故中死亡，建议对其免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

重庆嘉伟农业有限公司，作为养猪场消纳地的管理单位，未严格落实安全生产主体责任：一是安全管理缺失：未建立安全生产规章制度和操作规程，未设置安全管理人员，未对从业人员进行安全培训，未制定应急预案。二是对外包的工程管理失控：将养猪场管道安装及维护发包给郭*建个人，仅以口头约定，未签订安全生产管理协议，未进行安全技术交底和风险告知，作业过程中未进行任何现场监督与协调。三是未意识到消纳地安全风险，未设置警示标识和采取管控措施，长期忽视安全隐患。其行

为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十四条第二款[2]、第二十八条第一款[3]、第四十一条第一款[4]、第四十一条第二款[5]和第四十九条第一款[6]的规定，对本起事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]，参照《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第三项[8]的规定，建议由开州区应急管理局给予重庆嘉伟农业有限公司罚款人民币70万元(大写：柒拾万元整）的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

裴*芬，重庆嘉伟农业有限公司法定代表人、主要负责人。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未发现并消除消纳地存在中毒窒息风险的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项[9]的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，建议由开州区应急管理局给予裴*芬罚款上一年年收入40%的行政处罚。

（四）有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现义和镇政府、区农业农村委公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议移交开州区义和镇政府及区农业农村委按照相关规定进行处理。

六、事故整改和防范措施

1.重庆嘉伟农业有限公司，应全面履行企业主体责任。建立健全所有安全管理制度及操作规程，全面辨识并记录厂区内的所有风险。设置永久性警示标识。加强员工和外包单位管理，杜绝以包代管。

2.义和镇人民政府，应深刻吸取教训，立即组织开展辖区养殖企业消纳地专项整治。全面排查类似企业和场所，建立台账并限期整改，提升基层监管能力和责任意识，杜绝形式主义。

3.开州区农业农村委，要切实履职，严格按计划执法，加大

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

“四不两直”明查暗访力度。立即在全区畜牧养殖行业通报本起事故，组织开展安全大培训和大检查，将有限空间及消纳地的监管作为行业安全的重中之重，严防同类事故重复发生。

4.建议在开州区范围内组织召开事故警示教育会，将此事故案例传达至所有相关企业和乡镇部门，举一反三，深刻吸取教训。

重庆开州重庆嘉伟农业有限公司“5·22”

一般中毒和窒息事故调查组

2025 年 10 月 14 日